

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יצחק קרויזר

פ/25/5334

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קרבן השתלמות לחקלאי שומר שמיטה), התשפ"ה-2025

תיקון סעיף 9 .1. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 9 –

(1) בפסקה (א16) –

(א) בפסקת משנה (א), אחרי "אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון" יבוא "ולגבי עובד שהוא חקלאי – סכומים כאמור שמשך במהלך שנת שמיטה, אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון";

(ב) בפסקת משנה (ג) –

(1) לפני ההגדרה "הפקדה מוטבת" יבוא :

""אדמה חקלאית" – כהגדרתה בסעיף 269 לפקודת העיריות";

(2) בהגדרה "הפקדה מוטבת", בפסקה (2)(ב), בסופה יבוא "ולגבי עובד שהוא חקלאי – סכום בשיעור שאינו עולה על 7.5% ממשכורתו הקובעת";

(3) אחרי ההגדרה "הפקדה מוטבת" יבוא :

""חקלאי" – מי שהוא בעל אדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש במהלך שנת שמיטה מטעמים של שמירת שמיטה, או מי שהחזיק ועיבד עיבוד סדיר אדמה חקלאית, ולא עשה בה שימוש כאמור";

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(2) בפסקה (16ב)א), אחרי "אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון" יבוא "ולגבי יחיד שהוא חקלאי כהגדרתו בפסקה (16א) – סכומים כאמור שמשך במהלך שנת שמיטה, אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון".

תיקון סעיף 17 2. בסעיף 17(5א) לפקודה, אחרי "מהכנסתו הקובעת" יבוא "ולגבי יחיד שהוא חקלאי כהגדרתו בסעיף 9(16א) – לא יעלו על 7.5% מהכנסתו הקובעת".

תיקון חוק הפיקוח 3. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005², בסעיף 1, בהגדרה "עמית עצמאי", בסופה יבוא "ולגבי קרן השתלמות – לרבות עובד שהוא חקלאי שהוא חקלאי כהגדרתו בסעיף 9(16א) לפקודת מס הכנסה, שמעבדו לא משלם בעדו כספים לקרן השתלמות".

ד ב ר י ה ס ב ר

בני ישראל צוו על צוות שמיטה במתן תורה. אולם השמיטה היא מצווה התלויה בארץ, כפי שנאמר: "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה" (ספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוק ב'). כלומר התורה מצווה על בני ישראל, שכל בעל קרקע בארץ ישראל ישבות בשנה השביעית, בכל שנה שביעית אסור בעצם לחקלאי לעבוד את האדמה שלו והקרקע עם היבול שבה צריכים להיות הפקר.

מטרת הצעת חוק זו למצוא פתרון לחקלאים שבעקבות כך שהם זוכים לשמור על מצוות שמיטה בשנה השביעית, כביכול נגרם להם נזק כספי שאין הם עובדים שנה שלמה בקרקע שלהם, ולכן צריך למצוא דרך שלחקלאי תהיה האפשרות לבחור לשמור שמיטה מחד ומאידך שלא יהיו לו הפסדים באותה שנה. מוצע לקדם רעיון הדומה לקרן השתלמות, כלומר קרן שאדם יכול להפריש אליה עד סכום מסוים במהלך השנה, ואז בשנה השביעית למשוך את הכספים ללא חיוב במס. כך, חקלאי יוכל לחסוך סכום מסוים במהלך השנים שלפני השמיטה ואז למשוך את הכסף בשנת השמיטה והנזק הכלכלי שלו יפחת. הסדר כזה יעודד את שמירת השמיטה בעם ישראל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת סימון מושיאשוילי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4756) ועל ידי חבר הכנסת משה סולומון (פ/5279).
הצעת החוק זהה לפ/5279 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בטבת התשפ"ה (13.01.2025)

² ס"ח התשס"ה, עמ' 889.